

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2219/2536

นายศักดิ์ชัย ไทรหงษ์ทอง

โจทก์

นายสนับ เกตุแก้ว

จำเลย

นายศักดิ์ชัย ไทรหงษ์ทอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงและจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทมีราคาเกินสองแสนบาท เพราะราคาที่ดินพิพาททั้งแปลงตาม สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ และจำเลยมีราคาถึง 220,000 บาท ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่แท้จริง ในคดี ส่วนการที่โจทก์ และจำเลยแถลงตกลงว่าที่ดินพิพาทมีราคา 195,000 บาท เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ว่าโจทก์ชำระราคาที่ดินพิพาทให้จำเลยไม่ครบโดยหักเงินมัดจำจำนวน 25,000 บาท ออกไปเท่านั้น คดีของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องและขัดขวางการรังวัดออกโฉนด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 92)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

อนึ่ง ในนัดชี้สองสถานศาลชั้นต้นสั่งว่า เนื่องจากจำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์จำเลยไปกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่พิพาท (อันดับ 10) ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงว่า โจทก์และจำเลยตกลงกันทั้งแปลงเป็นจำนวนเงิน 195,000 บาท โดยโจทก์ได้ชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มในจำนวนดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีรายงานกระบวนการพิจารณาเห็นด้วยว่า เป็นราคาสมควร (อันดับ 15,18)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ขอให้ ห้าม จำเลยเกี่ยวข้องขัดขวางโจทก์ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน จำเลยให้การต่อสู้ กรรมสิทธิ์ว่าที่ดินที่พิพาทเป็นของจำเลย โจทก์แอบไปขอรังวัดสอบเขตเพื่อออก โฉนดโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้โจทก์จำเลย กำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินพิพาท และโจทก์จำเลยได้แถลงตกลงว่า ที่ดินพิพาทมี ราคา 195,000 บาท และศาลชั้นต้นเห็นว่า เป็นราคาที่สมควร จึงให้โจทก์เสียค่าขึ้น ศาลในทุนทรัพย์ จำนวนดังกล่าว ดังนั้นคดีจึงมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ขอให้ ห้าม
จำเลยเกี่ยวข้อขัดขวางโจทก์ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน จำเลยให้การต่อสู้
กรรมสิทธิ์ว่าที่ดินที่พิพาทเป็นของจำเลย โจทก์แอบไปขอรังวัดสอบเขตเพื่อออก
โฉนดโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้โจทก์จำเลย
กำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินพิพาท และโจทก์จำเลยได้แถลงตกลงว่า ที่ดินพิพาทมี
ราคา 195,000 บาท และศาลชั้นต้นเห็นว่า เป็นราคาที่สมควร จึงให้โจทก์เสียค่าขึ้น
ศาลในทุนทรัพย์ จำนวนดังกล่าว ดังนั้นคดีจึงมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินสองแสนบาท
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม-สมพงษ์ สนิธเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ